

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2746/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสมบุญ นวลน้อย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 343 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 242 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 15

จำเลยทั้งสองทำน้ำมันมนต์ให้แก่ประชาชนโดยอ้างว่ารักษาโรคได้และเก็บเงินจากประชาชนที่มารับน้ำมันต์ไปคนละ 12 บาท เป็นค่าครู ซึ่งจำเลยทั้งสองก็รู้ว่าน้ำมันต์นั้นไม่ใช่ยารักษาโรค แต่จำเลยทั้งสองกลับอวดอ้างว่าเด็กชาย ว. บุตรของจำเลยทั้งสองเป็นอาจารย์น้อย เป็นคนมีบุญเทพให้มาเกิดทำนองว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าน้ำมันต์นั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้อันเป็นการหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

เมื่อศาลล่างปรับบทลงโทษจำเลยโดยไม่ระบุว่าเป็นความผิดตามวรรคใดในมาตราที่ลงโทษ ศาลฎีกาจึงระบุเสียให้ถูกต้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยหลอกว่า บุตรของจำเลยทั้งสองสามารถรักษาโรคทุกชนิดให้

หายได้ด้วยการให้นำปัสสาวะและน้ำมนต์ไปดื่มกินเป็นยารักษาโรค แต่ผู้ประสงค์จะรักษาต้องเสียค่าครูให้แก่จำเลยทั้งสองคนละ ๑๒ บาท เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อมารับการรักษาประมาณ ๒๕๐ คน และยอมมอบเงินให้แก่จำเลยทั้งสองคนละ ๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท แล้วจำเลยทั้งสองนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๔๑, ๓๔๓ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินแก่ประชาชนที่ถูกหลอกลวงคนละ ๑๒ บาทด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ จำคุกคนละ ๑ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ ๘ เดือน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินแก่ประชาชนที่ถูกหลอกลวงคนละ ๑๒ บาทรวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่ปรากฏถึงเหตุที่เกิดข่าวเล่าลือในเรื่องนี้แต่ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า มีประชาชนจำนวนมากเชื่อตามข่าวลือแล้วมารับการรักษาโรคโดยอาศัยน้ำมนต์ของเด็กชายวุ่น หรืออาจารย์น้อยถึงขนาดมีการนำไม้กั้นเก็บค่าผ่านทางที่รถยนต์จะผ่านเข้าไปด้วย โจทก์มีนายสถานีอุทธรณ์เบิกความว่า ไปพบชายหญิงชรา ๒ คนอยู่ในบ้านของจำเลยทั้งสองบอกว่ามารักษาตาที่มองไม่เห็นแล้วสามารถมองเห็นได้ จำเลยที่ ๑ บอกกับนายสถานีว่า บุตรของตนเทพให้มาเกิดทั้งว่าเอาปัสสาวะของเด็กชายวุ่นหรืออาจารย์น้อยหยดใส่ตาชายหญิงชรา ๒ คนดัง

กล่าว แล้วก็ตามหายบอดพร้อมทั้งชี้ไปยังคนดังกล่าวด้วย ร้อยตำรวจตรีสุชาติเบิก
ความว่า จำเลยทั้งสองว่ามีผู้มารับการรักษาหายจากโรคไปแล้วเป็นจำนวนมาก ส่วน
ตอนทำพิธี นายสภารัฐและร้อยตำรวจตรีสุชาติต่างเบิกความต้องคำกันฟังได้ว่า
ประชาชนที่ไปรับการรักษาต้องนำเงิน ๑๒ บาทพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนใส่จานไป
ยื่นให้จำเลย โดยนำไปวางที่ชั้นน้ำจำนวน ๖ ใบ ที่วางอยู่หน้ากระถางธูป จากนั้น
จำเลยที่ ๑ ก็จะจุดเทียนหยดน้ำตาเทียนลงในชั้นบอกว่ำน้ำดังกล่าวเป็นน้ำมันต์ ใช้
รักษาโรคได้ ให้ประชาชนเอาใส่ภาชนะอื่นไป มีจำเลยที่ ๒ นั่งอยู่ข้างจำเลยที่ ๑ คอย
ช่วยตักน้ำเพื่อใช้ทำน้ำมันต์ จำเลยที่ ๑ จะหยิบเอาดอกไม้ธูปเทียนและเงิน ๑๒ บาท
แล้วส่งจานเปล่าคืนให้คนต่อไปปฏิบัติเช่นคนแรกๆ เห็นว่าการที่จำเลยทั้งสองจัด
เตรียมกระถางธูปขึ้น ๖ ใบ สำหรับทำน้ำมันต์มาตั้งไว้และทำน้ำมันต์โดยกล่าวเสริม
ว่ำน้ำมันต์นี้ใช้รักษาโรคได้ แล้วเก็บเงินค่าครูรวมทั้งดอกไม้ธูปเทียนไว้ ซึ่งตามความ
เป็นจริงย่อมเป็นที่รู้กันทั่วไปรวมทั้งจำเลยทั้งสองว่ำน้ำมันต์ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่
จำเลยทั้งสองกลับกล่าวอวดอ้างว่าเด็กชายรุ่นซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นอาจารย์น้อยเป็น
คนมีบุญเพราะเทพให้มาเกิด ทำนองว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
น้ำมันต์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ ทั้งมีการจัดอุปกรณ์ดังกล่าว
และทำน้ำมันต์ให้ปรากฏแก่สายตาประชาชนอันล้วนแต่เป็นการหลอกลวงประชาชน
ทั้งสิ้นจึงเป็นการร่วมกันทุจริตโดยกระทำการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อ
ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง จำเลยจึงมีความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชนตามฟ้องแต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสองตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ โดยไม่ระบุนววรรคใดนั้น เห็นสมควรระบุนเสียให้
ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๔๓ ววรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษาปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโกคา

ศาลอุทธรณ์ - นายวิรุพห์ วิวัธวานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ